

主签订的房屋买卖合同中将业主共有的屋顶约定归出卖人享有相应权益，实为排除业主共同管

理、共同决定的法定权利，该约定属于无效的格式条款。因此，案涉小区5层架空层应为《中华人民共和国物权法》第七十条规定的共有部分，由业主享有共有和共同管理的权利。故，某发展有限公司对案涉架空层权利的主张没有依据，对其诉讼请求均不予支持。

根据《物业管理条例》第二十六条和第三十八条的规定，业主委员会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的，前期物业服务合同终止；物业服务合同终止时，物业服务企业应当将物业管理用房交还给业主委员会；物业服务合同终止时，业主大会选聘了新的物业服务企业的，物业服务企业之间应当做好交接工作。某物业公司在与某服务公司于2020年10月29日进行交接后，依然占用业主共有的架空层杂物间没有依据，故对某业主委员会主张的占有使用费予以支持，标准参照某小区所在区域的政府指导租金标准计算。

根据上述规定，某物业公司亦应向某业主委员会交还物业办公室，但某业主委员会在《关于五楼未交出房间收取租金的通知函》中已经确认某物业公司可免费使用该办公室至2021年4月30日，故占有使用费应从2021年5月1日起，参照办公用途的指导租金计至实际返还之日。

广东省深圳市罗湖区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条，《中华人民共和国物权法》第三十四条、第七十条，《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《物业管理条例》第二十六条、第三十八条，《深圳经济特区房地产转让条例》（1999修改）第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条、第六十七条、第一百四十五条规定，判决如下：

一、某物业公司于判决生效之日起十五日内向某业主委员会返还小区架空层原物业办公室区域；

二、某物业公司于判决生效之日起十五日内向某业主委员会支付小区架空层杂物间占有使用费54916元和原物业办公室占有使用费（原物业办公室占有使用费按每月1650元的标准，自2021年5月1日计至实际返还之日）；

三、驳回某业主委员会的其他诉讼请求；

四、驳回某发展有限公司的全部诉讼请求。

某物业公司、某发展有限公司不服一审判决，提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为：关于某发展有限公司对某小区架空层原物业办公室、杂物间是否享有使用权、收益权。某发展有限公司主张其对案涉的某小区架空层享有使用权和收益权，但该架空层并未单独登记至某发展有限公司名下，本案也没有证据证明该架空层能够登记成为特定业主所有权的客体，故依据现有证据无法认定该架空层属于案涉物业的专有部分。而根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项规定，除法定共有部分、该司法解释第三条第一款第一项规定的天然共有部分外，其他不属于业主专有部分，也不属于市政公用部分或者其他权利人所有的场所及设施的部分，也应当认定为建筑物区分所有权中的业主共有部分。虽某发展有限公司提交的部分房屋买卖合同显示，其在与买受人签订的房屋买卖合同附件五中载明架空层权益归其所有，但在无法确认案涉架空层属于物业专有面积的情况下，该对架空层权属的约定，不符合《物业管理条例》第二十七条关于“业主依法享有的物业共有部分、共有设施设备的使用权或所有权，建设单位不得擅自处分”的规定，某发展有限公司据此主张其对架空层原物业办公室、杂物间享有使用权、收益权，不予采纳，对其据此提出的诉讼请求，均不予支持。

关于某物业公司应否返还某小区5楼架空层占用的面积并支付占有使用费。某物业公司主张系基于某发展有限公司的合法授权使用某小区架空层的杂物间 及一间物业办公室，没有法律依据，某业主委员会依据业主大会的授权要求某 物业公司返还占用的架空层面积，于法有据，予以支持。 一审法院判令某物业 公司按照多层办公用途的政府指导租金标准支付房屋占有使用费，处理并无不 当，予以维持。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七 七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

由于现行法律对于建筑物架空层的权属规定不明确，加之小区业主权利意识增强，近年来有关建筑物架空层权属的争议日益增加。本案的核心问题在于案涉架空层是属于开发商专有还是业主共有，开发商在出售房产时约定保留架空层权属的效力如何认定。

一、判断所涉区域能否成为开发商的专有部分

建筑物专有部分是指建筑物区划内具有独立性和专属性的房屋、车位、摊位等特定空间。《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《建筑物区分所有权司法解释》）第二条第一款规定，建筑区划内符合下列条件的房屋，以及车位、摊位等特定空间，应当认定为《中华人民共和国民法典》第二编第六章所称的专有部分：（1）具有构造上的独立性，能够明确区分；（2）具有利用上的独立性，可以排他使用；（3）能够登记成为特定业主所有权的客体。本案诉争的架空层未单独登记至开发商名下，也无证据证明该架空层能够登记成为特定业主所有权的客体，不满足认定为建筑区划内专有部分的条件，因此，不属于开发商某发展有限公司的专有部分。

二、区分情形认定建筑区划内的共有部分

关于建筑区划内共有部分的认定，应区分以下三种情形：第一，法定共有部分。《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百七十四条规定，建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。第二，天然共有部分。《建筑物区分所有权司法解释》第三条第一款规定：“除法律、行政法规规定的共有部分外，建筑区划内的以下部分，也应当认定为民法典第二编第六章所称的共有部分：（一）建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备、避难层、设备层或者设备间等结构部分；（二）其他不属于业主专有部分，也不属于市政公用部分或者其他权利人所有的场地及设施等。”

上述第一项所规定的内容为建筑区划天然共有部分。第三，约定共有部分。除法定共有部分、天然共有部分外，当事人可以通过约定确定建筑区划内的共有部分。按照“非特定权利人所有即为业主共有”的思路，《建筑物区分所有权司法解释》第三条第一款第二项作出了兜底性规定，即根据当事人约定认定是否属于共有部分。

具体到本案，诉争的架空层不属于前述规定的法定共有部分或天然共有部分，但该架空层未被规划用作其他用途，亦非业主专有部分、市政公用部分或其他权利人所有的场地及设施，而系小区的公共设施，与小区道路、绿地等公共设施性质相同，依附于主体建筑而存在，应属于《建筑物区分所有权司法解释》第三条第一款第二项规定的范畴，属于业主共有，其权益已随小区房地产转让同时转移至小区业主，开发商无权擅自处分。

三、开发商与个别业主约定架空层权益归开发商所有的效力认定

《物业管理条例》第二十七条规定，业主依法享有的物业共用部位、共用设施设备的所有权或者使用权，建设单位不得擅自处分。《深圳经济特区房地产转让条例》第十三条规定，房地产转让时，转让人对同宗土地上的道路、绿地、休憩地、空余地、电梯、楼梯、连廊、走廊、天台或者其他公用设施所拥有的权益同时转移。房地产首次转让合同对停车场、广告权益没有特别约定的，停车场、广告权益随房地产同时转移；有特别约定的，经不动产登记机构首次登记，由登记的权利人拥有。本案中，某发展有限公司作为案涉小区开发商在出售部分房产时与买受人约定架空层权益归开发商所有，系无权处分，不能发